COMÚ D'ENCAMP

Ordinacions i reglaments

Decret del 26-4-2024 d'aprovació del Reglament de funcionament del Consell de Joves del Comú d'Encamp.

Exposició de motius

Vista la Convenció sobre els drets de l'infant, que va ratificar el Principat d'Andorra i que fou aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989; així com els protocols facultatius de la Convenció esmentada ratificats, i els altres convenis internacionals de les Nacions Unides i del Consell d'Europa que tenen una relació més o menys directa amb la infància i l'adolescència;

Vista la Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, que estableix com a competència comunal l'organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments d'actuació dins el marc assenyalat per la Constitució, la llei, i els usos i costums;

Vista la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i dels adolescents, la qual s'emmarca en el compromís del Principat d'Andorra de garantir l'efectivitat plena dels drets humans dels infants i els adolescents;

Vista la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert, en concret, estableix que entre els principis generals en que es fonamenta el govern obert, és la participació i la col·laboració ciutadana en la definició de les polítiques públiques més rellevants, de caràcter general i sectorial; que l'Administració pública ha de fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes en la presa de decisions públiques, i en concret ha de promoure la participació dels infants i adolescents a través de la posada en marxa d'òrgans de participació compostos per aquests col·lectius, i han d'establir mecanismes de seguiment de les opinions i el benestar subjectiu dels infants i adolescents, que permetin als responsables públics d'identificar els seus problemes i expectatives.

Vista l'Ordinació de regulació de la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars d'àmbit comunal del 27 d'abril del 2023, en concret l'article 8 estableix que d'acord amb el costum comunal es promou la participació dels infants i adolescents de la parròquia mitjançant la posada en marxa de comissions i consells de Comú específics; en mèrits d'aquest mandat, el Consell de Comú, a proposta de la Junta de Govern, ha d'adoptar els mecanismes de seguiment de les opinions expressades pels infants i adolescents amb la finalitat de poder identificar els seus problemes, les seves expectatives tan pel que fa al seu benestar subjectiu com quant a l'interès públic;

Ateses les consideracions esmentades, el Comú d'Encamp en la seva sessió de Consell celebrada el dia 25 d'abril del 2024, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic
S'aprova el Reglament de funcionament del Consell de Joves del Comú d'Encamp

Reglament de funcionament del Consell de Joves del Comú d'Encamp

Article 1. *Definició*
El Consell de Joves d'Encamp i el Pas de la Casa és un òrgan consultiu i participatiu dels joves d'entre 12 i 16 anys, coincidint així amb els quatre darrers cursos de segona ensenyança de les escoles de la parròquia. És un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió,

Dipòsit legal: AND.2-2015

debatre, prendre decisions i elevar al Consell de Comú les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la qualitat de vida de la població de la seva parròquia.

Article 2. *Objectius*
Els objectius del Consell de Joves són:

1. Crear una estructura vàlida i estable de participació dels joves i de comunicació entre aquests joves i les autoritats comunals.

2. Fomentar el treball col·lectiu pel bé comú.

3. Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa.

4. Aconseguir que els joves tinguin la possibilitat de manifestar la seva opinió i participar en les decisions de la seva parròquia.

5. Assolir que els adults reconeguin els drets dels joves, valorin la seva opinió i la tinguin en compte.

Article 3. *Composició*
El Consell de Joves està compost pels membres següents:

1. La presidència del Consell, que correspon al cònsol o al conseller del Comú en qui delegui la seva representació.

2. Un representant dels centres educatius de la parròquia.

3. Dos o tres representants per curs de cada centre educatiu que cursin de 1r a 4t de segona ensenyança, amb un màxim de 12 joves. S'ha de fomentar la representació paritària.

4. Un tècnic de Joventut, que exerceix les funcions de secretari, amb veu però sense vot.

5. El conseller encarregat de la joventut.

6. Un conseller de cada grup de la minoria.

La composició del Consell de Joves es decideix anualment.

L'elecció dels consellers juvenils es fa segons el procediment establert per cada centre educatiu. Aquesta elecció ha de garantir les regles democràtiques i han de ser els joves els que escullin els seus representants.

Article 4. *Durada del mandat*
Els consellers juvenils són elegits per un període d'un o dos anys, en funció de les possibilitats de cada centre.

Article 5. *Organització i funcionament*
Els consellers juvenils, organitzats en comissions de treball, elaboren propostes que fan arribar al Comú. Una vegada s'han tractat les propostes que han presentat, el Comú les respon. El Comú també pot fer propostes als consellers juvenils així com consultes per a la valoració de projectes o serveis en funcionament que afectin els joves directament o indirectament.

Article 6. *Les comissions*
La reunió de tots els joves elegits dins d'un centre educatiu forma la Comissió de centre.

Els centres educatius també poden crear comissions intercentres amb consellers juvenils de més d'un centre, si així ho decideixen.

Dins de cada Comissió, els consellers juvenils elegeixen els seus portaveus perquè en les sessions plenàries exposin i expliquin les decisions preses en el si de les comissions.

6.1 Les sessions plenàries

El Consell de Joves es reuneix en sessió plenària dos o tres vegades a l'any.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Aquestes sessions tenen lloc a la sala del Consell de l'edifici comunal. Anualment s'estableix el calendari de sessions, que inclou les sessions que s'exposen a continuació:

a. Sessió constitutiva del Consell de Joves: nomenament dels consellers del curs entrant i presentació del calendari de reunions.

b. Sessió de presentació del treball dut a terme per les comissions a l'equip comunal.

c. Sessió de retorn de l'equip comunal en relació amb les propostes dels joves.

Article 7. *Convocatòria extraordinària*
A banda de les sessions plenàries esmentades en l'article anterior, per acord dels consellers juvenils o a petició del Comú es pot convocar una sessió extraordinària amb una antelació mínima de quinze dies.

Article 8. *Presa d'acords a les comissions*
La presa d'acords a les comissions es fa per consens. En cas contrari es prenen per majoria simple dels assistents. En cas d'empat, el president del Consell dirimeix amb el vot de qualitat.

Article 9. *Drets i deures*
9.1 Són deures dels consellers del Consell de Joves:

a. Assistir a les sessions del Consell.

b. Recollir informació dels altres joves i presentar-la a les sessions de treball del Consell.

c. Treballar amb els altres joves per desenvolupar les propostes.

d. Informar els companys de classe del treball fet.

9.2 Són drets dels consellers del Consell de Joves:

a. Ser elegits com a portaveu per la resta dels consellers de la seva comissió.

b. Votar les decisions en la comissió.

c. Ser rebuts i escoltats en les seves propostes per l'equip comunal.

d. Que les seves propostes siguin incorporades en les polítiques comunals, sempre que sigui possible.

e. Rebre informació del resultat de les seves propostes i dels motius de la no implementació d'aquestes propostes.

f. Participar en l'avaluació dels projectes.

9.3 L'equip comunal té els deures següents:

a. Posar a disposició del Consell de Joves l'assessorament tècnic amb els mitjans propis del Comú.

b. Valorar les propostes dels joves i incorporar-les a les seves polítiques sempre que sigui possible.

c. En cas de no implementar una proposta, cal fer-ho de manera justificada.

d. Rebre els joves en les sessions especificades dins d'aquest reglament.

9.4 Els centres educatius es comprometen a:

a. Implementar les accions que s'estableixen en aquest Reglament quant a procés formatiu, eleccions, sessions de treball, coordinació entre comissions, etc.

b. Gestionar les autoritzacions de participació i imatge amb les famílies dels joves.

Article 10. *Divulgació del Consell de Joves*
El Comú dona visibilitat a la feina feta pels joves destacant l'experiència de participació així com els efectes d'aquesta feina en l'agenda i les decisions comunals, mitjançant els recursos de comunicació propis del Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

El Comú ha de preveure una autorització dels menors i els professors dels drets d'imatge.

Article 11. *Assignació pressupostària i elecció dels projectes*
El comú assignarà una quantitat anual en concepte de pressupost participatiu del Consell de Joves i la inclourà en els pressupostos comunals per al desenvolupament dels projectes aprovats pel Consell de Joves que siguin competència comunal i que s'adeqüin a l'import previst en els pressupostos.

Una comissió tècnica comunal avaluarà la viabilitat i idoneïtat dels projectes presentats abans de ser escollits pel Consell de Joves.

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor al dia següent de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 26 d'abril del 2024

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015